ទី២ គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣ គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធវ៉េស្តផលឡា ។

៣.២. នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព ។

ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជាទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាងៈ

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹងផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។

៣.២.១. វិធានការផ្លូវច្បាប់

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខ័ណ្ឌបី

ក. នៅក្នុងករណីប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ដោយរដ្ឋតែឯកឯង ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ចំពោះរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត។

ខ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គសហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃ សន្តិសុខរួម ។

គ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់តាំងសកម្មភាពនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃបណ្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៤ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានលើកសំណើឱ្យមានកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលកងទ័ពនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតាមកន្លែងដែលមានកើតអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង ។

ជាទូទៅ នៅពេលមានរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋដទៃ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវតែយកបញ្ហានោះ មកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយ ។ មហាសន្និបាតមិនអាចយោងតែលើគតិយុត្ត ដោយឈរលើសេចក្តីសម្រេច ឬ អនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុម័តដោយប្រកាន់យកវិធានមួយ ដែលមានឈ្មោះថា សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាព Uniting Peace˝ resolution-A/RES/377 ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័ត ចាប់តាំងទី០៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥០ មកម្ល៉េះ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យមហាសន្និបាតនៃសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិអំណាចប្រើកម្លាំងកងយោធា (ស្របតាមធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ)

ក្នុងករណីដែលមានអំពើកាច់បំបាក់ស្ថានការណ៍សន្តិភាព ឬមានសកម្មឈ្លានពាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកដឹកនាំមុខវិធានការនេះ។

យោងតាមសេចក្តីអនុម័តនៃមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការរួមគ្នា ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឈ្លានពាន ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាដើម សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ប៉ុន្តែវិធានការនេះ មានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រជាឡើយ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិជំទាស់ពិសេស ឬ ហៅថា សិទ្ធិវ៉េតូ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិមិនអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបាន ពីព្រោះនៅពេលនោះ សហភាពសូវៀតដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហប្រជាជាតិដែរ បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 Aនោះ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋ ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដោយយោងទៅលើជំពូកទី៦ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ត្រូវតែបង្កើតឡើងនូវ សេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលហៅថា សេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ។

ជាការពិតណាស់ សេចក្តីសម្រេចនេះ មិនមានគតិយុត្ត នៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៧នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងថា ការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ការកាច់បំបាក់នូវសន្តិភាព និងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាន ។ តាម លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ក. វិធានការចំចាច់

ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាងគឺ

១.ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសមូហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ។

២. ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រា១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ។

៣. អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្តង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពាររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែនដោយសំអាងថាជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថាដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺៈ

គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូស្តរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ ទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយនឹងនីតិអន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។

ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុងការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រវាងរដ្ឋនិងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ ។

ការបង្ខិតបង្ខំ

ដោះស្រាយជម្លោះ

បទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រកាន់យកវិធានការមួយចំនួនដូចតទៅៈ

៣.២.២. ការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី

ការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងពេលមានសន្តិភាពចំពោះរដ្ឋមួយដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការនេះក៏កើតចេញបន្ទាប់ពីវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ហើយក៏មានចរិតជាលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំផងដែរ ដើម្បីគាបសង្កត់រដ្ឋដែលជាប់ពិរុទ្ធ ឱ្យវិលត្រឡប់មករកស្ថានភាពសន្តិភាពវិញ ។ នៅជំពូកទី៧ នៃ ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងពីអំពើ ធ្វើឱ្យប្រេះឆាដល់សន្តិភាព និង សកម្មភាពរាតត្បាត កាលណាមានការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនិងសន្តិភាពនៅក្នុងនោះគឺ ៖

ក. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសង្កេតឃើញថា បើមានបទគំរាមកំហែងណាមួយប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព មានសកម្មភាពធ្វើឱ្យខូចដល់សន្តិភាព ឬ មានអំពើរាតត្បាតណាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវធ្វើសេចក្តី

ព្រមាន ឬ សេចក្តីសម្រេចថា នឹងត្រូវចាត់វិធានការរបៀបណា ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៤១ និង ៤២ ដើម្បីថែរក្សា ឬ ស្តាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦១។

ខ. ដើម្បីរារាំងកុំឱ្យស្ថានការណ៍មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងបាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមុននឹងធ្វើសេចក្តីព្រមាន ឬ សម្រេចវិធានការទាំងឡាយដែលនឹងត្រូវយកមកអនុវត្ត ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៣៩ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអញ្ជើញភាគីទាំងឡាយឱ្យអនុលោមតាមវិធានការជាបណ្តោះអាសន្នដែលខ្លួនយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ ឬ ជាការគាប់ប្រសើរ។ វិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះមិនអាចសម្រេចដោយឥតគិតពិចារណាបានទេ នូវសិទ្ធិនៃការប្រកាន់ ឬ ឥរិយាបទនៃបណ្តារដ្ឋជាភាគីទាំងឡាយ ហើយប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមវិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវគិតដល់ការមិនអនុវត្តតាមនេះ ៦២។

គ. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចសម្រេចនូវវិធានការរបៀបណា ដែលមិនចូលទៅក្នុងការប្រើកម្លាំងយោធា និងត្រូវយកវិធានការនេះមកប្រតិបត្តិ ដើម្បីធ្វើឱ្យការសម្រេចរបស់ខ្លួនមានលទ្ធផលឡើង។ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអញ្ជើញសមាជិកទាំងឡាយនៃសហប្រជាជាតិ ឱ្យអនុវត្តវិធានការនោះ ដែលអាចមានការអាក់ខានទាំងស្រុង ឬ ភាគខ្លះនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ច និងគមនាគមន៍ អយស្ម័យយាន ខាងសមុទ្រ ខាងអាកាស ខាងប្រៃសណីយ៍ ខាងទូរលេខ ខាងវិទ្យុ អគ្គិសនី និងវិស័យគមនាគមន៍ដទៃទៀត ព្រមទាំងការផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងផ្លូវទូតទៀតផង៦៣។

ង. ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយល់ឃើញថា វិធានការដែលបានចែងក្នុងក្នុងមាត្រា៤១មានសភាពហាក់ដូចជាមិនពេញលេញ ឬ ក៏មានសភាពបែបណា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចប្រើកម្លាំងយោធាខាងជើងទឹក អាកាស ឬ កងកម្លាំងជើងគោក ដែលខ្លួនយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សា ឬស្តាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦៤។

ដូច្នេះ វិធានការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធីមានចរិតមិនហួសពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិខាងលើនេះទេ។

៣.២.៣. វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាសកម្មភាពប្រឆាំងដោយស្របច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមួយទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពអមិត្តដោយចេតនារបស់រដ្ឋមួយទៀត។ វិធានការរបៀបនេះត្រូវបានរដ្ឋជាច្រើនបានអនុវត្តកន្លងមក។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាការបណ្តេញអ្នកការទូតទៅវិញទៅមក ការដាក់កម្រិតលើការចេញចូលនៃជនបរទេសណាដែលធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋ។ ដោយយោងទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែន ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូត មាត្រា៩ បានចែងថា រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងពេលណាក៏ដោយ អាចចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋការទូតណា ដែលមិនបានគោរព និងបំពានទៅលើវប្បធម៌ ប្រពៃណី ច្បាប់ទម្លាប់

របស់រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះ ថាជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍។ ឧទាហរណ៍ ករណីលោក ឃីត វ៉ល់ហេម អតីតអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាប្រធានធិបតីនៃប្រទេសអូទ្រីស និងភរិយារបស់លោក ត្រូវបានច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រសិទ្ធនាមថា ជនដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថា បានដឹងបានឮអំពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនៃរបបណាស៊ីនិយមអាល្លឺម៉ង់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេស អូទ្រីស ហើយលោក ឃីត វ៉ល់ហេម មិនបានផ្តល់ព័ត៌មាននេះទៅឱ្យតុលាការអន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍ នៅឆ្នាំ២០០៨ លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបូលីវី អេវ៉ូ ម៉ូរ៉ាល់ បានប្រកាសឱ្យដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ្វីលីព ហ្គោលប៊ែរ Phillip Goldberg ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារឯកអគ្គរដ្ឋអាមេរិករូបនេះ បានរួមគំនិតធ្វើការប្រឆាំងនិងរូបលោក និងបានគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបូលីវីទៀតផង។ ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមនិងការបណ្តេញចេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ហ្វីលីពិន ហ្គោលប៊ែរ នេះលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេហ្សុយអេឡា ហុយហ្គោ ហ្សាវេ Hugo Chavez ក៏បានប្រកាសឱ្យគេដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក លោក ប៉ាទ្រីក ឌុយឌី Patrick D. Duddy ប្រចាំនៅប្រទេសរបស់លោក ក៏ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ដែរ ដោយសារតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយ នឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសបូលីវី ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរូបលោក។ ឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀត នៅខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៨ ប្រទេសស៊ែប បានបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូ និងសាធារណរដ្ឋ ម៉ាសេដូនី ចេញពីប្រទេស អាស្រ័យដោយប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃទឹកដីកូសូវ៉ូ ហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ប្រទេសនេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យទឹកដីកូសូវ៉ូ។

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាការផ្ចាញ់តប ជាវិធានកាបង្ខិតបង្ខំដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបអំពើរបស់រដ្ឋមួយទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពឱ្យខូចខាតដល់ប្រយោជន៍របស់រដ្ឋដើម ដើម្បីឱ្យរដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តអំពើនោះដកថយ ឬសងនូវកំហុតខាតទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍ វិធានការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ដែលឈ្លានពានគេ ឬ តាមរយៈវិធានការឱ្យឃាត់ខ្លួនជនជាតិរបស់រដ្ឋនោះជាដើម។

យើងលើកយកឧទាហរណ៍មួយ ចំពោះដែលករណីដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើការទំលាក់គ្រាំបែកទៅលើចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៨៦ ដើម្បីជាការឆ្លើយតបវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ចំពោះ ជនជាតិលីប៊ីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងកន្លែងកម្សាន្តច្រៀងរាំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលបណ្តាលឱ្យកងទ័ពអាមេរិកទទួលរងរបួសចំនួន ៥០នាក់។ សកម្មសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ក៏បានក្លាយទៅជាអធិករណ៍មួយនៃនីតិអន្តរជាតិ។ យោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ តុលាការរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដាក់ចេញនូវលក្ខខ័ណ្ឌបី សម្រាប់ធម្មានុរូបភាព ភាពស្របច្បាប់នៃវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវការច្បាប់៖

ទី១ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ដែលមានចរិតខុសច្បាប់ អាចធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែវិធានការទាំងនោះ មានមូលដ្ឋានផ្អែកលើសកម្មភាពពីមុនដែលជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងនីតិអន្តរជាតិ។

ទី២ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការទាមទារសំណងជួសជុលមិនបានទទួលជោគជ័យ។ កត្តានេះចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្លាំង ដែលមានចរិតត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើលទ្ធភាពនៃការទទួលសំណងជួសជុលតាមរយៈមធ្យោបាយដទៃ ទទួលបរាជ័យ។

ទី៣ វិធានការដែលបានអនុម័តយក ត្រូវតែគិតគូរផងដែលទៅនឹង បញ្ហាការរងរបួស ការខូចខាត ឬការបង្កហេតុដែលចេញមកពីវិធានការនោះ។

៣.២.៤. ការធ្វើអន្តរាគមន៍

ជាទូទៅ ពាក្យ "អន្តរាគមន៍" បង្ហាញឱ្យឃើញពីសកម្មភាពនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋមួយទៅរដ្ឋដទៃ។ ក្នុងន័យពិសេសដោយឡែក អន្តរាគមន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះជាសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកដែលមានចរិតដាច់ខាតមួយ ។

អន្តរាគមន៍ដាច់ខាតមានប្រភេទដូចតទៅ៖

១. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍រវាងភាគីដែលទាក់ទិនទៅនឹងជម្លោះនៃរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត ក្នុងឋានៈជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ឬ ក្រុមបះបោរ។

២. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្រៅប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយជ្រៀតជ្រែកទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋដទៃទៀតជាទូទៅមានចរិតប្រទូសរ៉ាយ។

៣. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយដាក់ទណ្ឌកម្ម មានន័យថាជាមធ្យោបាយដែលប្រកាន់យកដោយរដ្ឋមួយ ដើម្បីជាវិធានការផ្ចាញ់តបចំពោះរដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តខុស។

ជាទូទៅ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ អន្តរាគមន៍ដាច់ខាតត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងជាងការដោះស្រាយជម្លោះតាមរយៈមធ្យោបាយសន្ទានកម្ម៦៥ ឬ មធ្យោបាយការទូត ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ មធ្យោបាយរបៀបនេះអាចឈានទៅដល់ការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ គឺកត្តានេះហើយ ទើបនៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៥ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ២១៣១ មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ហើយនិងការគាំពារនូវឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងនោះទៀតផង។ (សូមមើលអត្ថបទប្រែសម្រួលស្តីពីសេចក្តីប្រកាសនេះ)

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៣ សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះរកមធ្យោបាយនានា ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសស៊ីរី ពីបទគាំទ្រអំពើភេរវកម្ម។ សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំ

ទ្រ ៣៩៨ ទល់នឹង ៣ សម្លេងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការទូត និងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរី។ ជម្រើសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសនេះ រួមមានវិធានការមួយចំនួន គឺការកំហិតការនាំចេញ និងវិនិយោគទុនសាជីវកម្មរបស់អាមេរិកបន្ថយតំណាងការទូតរបស់អាមេរិក ការដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរចំពោះមន្ត្រីទូតនៃប្រទេសស៊ីរី ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសស៊ីរី ដែលមានទុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រិតសិទ្ធិហោះហើរចំពោះយន្តហោះរបស់ប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់

នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆ័ន្ទដោយមានសម្លេងចំនួន៩៩ ដើម្បីគាំទ្រវិធានច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ ចំណែកឯសភាតំណាងរាស្ត្រក៏បានអនុម័តនូវសម្លេងគាំទ្រដូចគ្នាដែរ ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ៤០៨ ទល់នឹង៨សម្លេងប្រឆាំង។ វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើកនេះ គឺធ្វើឡើងបន្ថែមពីលើអត្ថបទច្បាប់ដែលបាន អនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ដោយរួមទាំងអត្ថបទច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ។ អ្នកច្បាប់ភាគច្រើនមើលឃើញថា វិធានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពអ៊ឺរ៉ុប មានចរិតធ្ងន់ធ្ងរជាងវិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀត។ វិធានការទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះ គឺដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។ វិធានការទណ្ឌកម្មនោះរួមមាន ទីមួយការចាត់វិធានការធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅកាន់ប្រទេសនៅអ៊ីរ៉ង់។ ទី២ ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែរជួយផលិត និងតម្លើងសកម្មភាពក្នុងការចម្រាញ់ប្រេង នៅក្នុងប្រទេស អ៊ីរ៉ង់។ ទី៣ ហាមឃាត់ ចំពោះបណ្តាសហគ្រាសបរទេសនានា ដែរជាប់ទាក់ទងទៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ ជាពិសេសនៅលើទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដោយរួមទាំងស្ថាប័នហិរុញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិទៀតផង។ ទី ៤ ចំពោះជនជាតិអ៊ីរ៉ង ទាំងឡាយណា ដែលពាក់ព័ន្ធលើការបំពានសិទ្ធមនុស្ស គឺហាមមិនឱ្យធ្វើការទៅបរទេសពិសេសទៅសហារដ្ឋអាមេរិច ។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ងធ្លាប់ទទួលរងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិច និងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ឧទារហណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍ ដែរនិស្សិតអ៊ីស្លាម នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ងចាប់អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិចចំនួន៥២ នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង ហើយដែលចំណាប់ខ្មាំងនោះមានរយៈពេល ៤៤៤ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ១៩៧៩ ដល់ថ្ងៃ ២០ មករា ១៩៨១ នៅក្នុងស្ថានទូតអាមេចរិកនៅទីក្រុងតេហរ៉ង តែម្តង។ នៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង នៅបរទេសដោយរួមមានប្រាក់តម្កល់ទុលនៅធនាគារជាមាស និងកម្មសិទ្ធទ្រព្យធនផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង ចំនួនដល់ទៅ១០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ។